

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6442/2562

พนักงานอัยการจังหวัดระยอง
นาย ท.

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 176 วรรคแรก

พ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ.2559 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง

แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีอำนาจที่จะนำข้อเท็จจริงตามรายงานการสืบเสาะและ
พินิจของพนักงานคุมประพฤติมาประกอบดุลพินิจในการกำหนดโทษแก่จำเลย แต่ไม่
อาจนำมารับฟังในฐานะพยานหลักฐานเพื่อวินิจฉัยการกระทำของจำเลยที่ถูกต้อง
ด้วยไม่ โดยหากเห็นว่าการกระทำของจำเลยตามรายงานการสืบเสาะและพินิจขัด
แย้งกับคำฟ้องของโจทก์และคำรับสารภาพของจำเลย ก็ชอบแต่จะให้ศาลชั้นต้นสืบ
พยานเพิ่มเติมให้ชัดแจ้ง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จ
จริงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(ณัฏฐชัย ไวยภาษจिरกุล-รังสรรค์ วิจิตรไกรสร-ศิริชัย จันทร์สว่าง)

ศาลจังหวัดระยอง - นายสรราช รุ่งโรจน์ชนาทิพย์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นางสาวอรุณี กระจ่างแสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ5929/2561

ต้น

หมายเหตุ